

임도의 시공감리 기준(제15조 관련)

1. 시공감리의 대상

건당 공사비 규모가 2천만원 이상인 경우. 다만, 건당 공사비가 2천만원 미만인 사업도 발주청이 필요하다고 판단하는 경우에는 시공감리를 실시할 수 있다.

2. 감리를 할 수 있는 자

「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제12조제3항 및 별표 4 산림기술용역업의 등록요건 및 업무 범위중 종합업에 따른 종합 등록자 및 전문업중 산림생태·공학 등록자

3. 감리원의 배치기준

「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항 별표 5 산림기술자등의 배치기준의 감리 중 임도사업에 따른다.

4. 감리방법 및 감리절차

가. 감리방법은 비상주 감리를 원칙으로 한다. 다만, 계약담당공무원이 필요하다고 인정할 때에는 상주 감리를 수행하게 할 수 있다.

나. 감리절차는 다음과 같다.

(1) 감리자는 시공감리용역 계약을 체결한 후 소정의 절차에 따라 업무를 수행하되, 다음의 서류를 발주청에 제출하여야 한다.

(가) 감리착수계(별지 제12호서식)

(나) 감리원 선임계(별지 제13호서식)

(다) 보안각서(별지 제14호서식)

(2) 감리원은 감리자를 대리하여 감리업무를 수행하되, 감리원으로서의 임무를 충실히 수행하여 시공감리에 대한 책임을 진다.

(3) 감리원은 감리기간 내에 시공현장에 대한 정기감리와 수시감리를 병행하여 실행하되, 발주청 또는 현장감독관이 필요하다고 판단하여 요구하는 경우에는 그 요구에 따라 현장감리를 하여야 한다.

(4) 감리자는 감리용역이 완료되면 준공검사를 하기 전까지 다음의 서류를 발주청에 제출하여야 한다.

(가) 감리완료계(별지 제15호서식)

(나) 감리원 근무상황부(별지 제16호서식)

(다) 감리보고서(별지 제17호서식)

5. 감리원의 업무범위

감리원의 업무범위는 다음과 같다. 다만, 발주청은 시공감리가 차질없이 이루어지도록 하기 위하여 필요한 경우에는 감리자와 시공감리 용역계약을 할 때 감리원의 업무범위를 추가할 수 있다.

가. 시공계획 및 예정공정표 검토

나. 설계도면 및 공사시방서의 적합성 확인

다. 설계내용의 현장조건 부합 및 실제 시공가능 여부 등의 사전검토

라. 시공이 설계도면 및 시방서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는지에 대한 확인

마. 구조물의 위치·규격 및 사용자재의 적합성 여부 확인

바. 재해예방대책·안전관리 및 환경관리 지도

사. 설계변경에 관한 사항의 검토

아. 공사 진척 부분에 대한 조사 및 검사

자. 완공도면의 검토 및 완공사실의 확인

차. 하도급에 대한 타당성 검토

카. 그밖에 공사의 질적 향상을 위한 사항과 계약서에서 정한 사항 등

6. 감리원의 임무

가. 감리원은 설계도·서를 검토하여 임도의 설계 및 시설기준에 적합한지를 확인하고 불합리하거나 착오가 있는 부분, 불명확하거나 예상되는 문제점이 있는 경우에는 발주청에 서면보고하여야 한다.(별지 제18호서식)

나. 감리원은 시공기간 중 일정한 구간마다 시공상태를 확인하여 설계도·서와 시방서 및 관계규정 등에 적합하게 시공되고 있는지 여부를 확인하고, 그 결과를 현장감독관을 경유하여 발주청에 서면보고를 하여야 한다.(별지 제19호서식)

다. 감리원은 시공자가 중요한 구조물을 시공하고자 사전 통보하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 설계 및 시공내용의 적정여부 등을 확인하고, 매몰되는 부분에 대하여는 구조물의 내용과 매몰깊이를 확인한 다음 시공하도록 하되 이를 기록 관리하여야 한다.

라. 감리원은 시공과정에서 설계변경이 필요하다고 판단되는 경우에는 시공자와 현장감독관의 의견을 들어 그 내용을 발주청에 서면으로 제출하여야 한다.(별지 제20호서식)

마. 감리원은 발주청이 당해 공사와 관련하여 공법 변경의 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대한 자문을 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

바. 감리원은 기성부분검사 및 준공검사를 할 때 입회하여야 한다.

사. 감리원은 준공검사가 완료되면 임도의 하자보수처리에 대하여 발주청에 의견

을 제시할 수 있다.

7. 발주청의 지도감독

가. 발주청은 감리자와 감리원을 지도·감독하며 발주청의 지시에 위반된다고 판단되는 경우에는 이에 대한 해명 또는 시정을 하도록 서면으로 지시하거나 감리자로 하여금 감리원을 교체하도록 요구할 수 있다.(별지 제21호서식)

나. 발주청은 다음 각 호의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하며 지시는 감리자를 통하여 한다.

- (1) 감리업무 수행상태
- (2) 감리원의 품위손상여부 및 근무자세
- (3) 발주청이 지시사항의 이행상태
- (4) 행정서류 및 비치서류 처리상태
- (5) 각종 보고서 처리상태

8. 감리비용 대가의 지급

감리비용의 산정 등은 "엔지니어링사업대가의 기준(관계 중앙행정기관장의 고시)"의 공사비요율에 의한 방식을 적용한다. 다만, 엔지니어링사업대가의 기준에 의하여 별도로 지급하는 추가업무비용에 대하여는 실비정액가산방식에 따라 지급하여야 한다.